



Nr. 403 Ministerbesprechung vom 25. Januar 1928, 16 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1427, Bl. 204–207

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Groener, Schätzel, Koch, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Popitz, Hoffmann; MinDir. Zechlin, Gaus; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 16:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Deutsche Stellungnahme zu den bevorstehenden Beratungen des Sicherheitskomitees.
2. Länderkonferenz.
3. Ministerpensionsgesetz.
4. Hilfsaktion für die Landwirtschaft.
5. Kriegsschädenschlußgesetz. [abgesetzt]

1. Deutsche Stellungnahme zu den bevorstehenden Beratungen des Sicherheitskomitees.

Ministerialdirektor Gaus erläuterte die Zweckbestimmung und den Inhalt der beiliegenden Bemerkungen der Deutschen Regierung zu dem Arbeitsprogramm des Sicherheitskomitees¹. Es handele sich, wie er darlegte, um eine Instruktion für den deutschen Berichterstatter auf der am 26. Januar 1928 in Prag beginnenden Tagung des vorbereitenden Ausschusses des Sicherheitskomitees². Die Aufstellung schriftlicher Richtlinien sei angezeigt erschienen, weil auch die Englische Regierung ein Memorandum für den gleichen Zweck abgefaßt habe³.

Nach dem Vortrage von Ministerialdirektor Gaus, der durch weitere Mitteilungen des Reichsministers Dr. Stresemann ergänzt wurde, brachte der Reichskanzler den vollständigen Wortlaut des Memorandums⁴ zur Verlesung.

¹ Die „Bemerkungen der Deutschen Regierung zu dem Arbeitsprogramm des Sicherheitskomitees“ hatte StS v. Schubert (AA) mit Begleitschreiben vom 24.1.28 an StS Pünder als Unterlage für die Beratung im Kabinett übermittelt (R 43 I/516, Bl. 130–134; auch in der Anlage zum Protokoll dieser Ministerbesprechung: R 43 I/1427, Bl. 199–203). Zur Vorgeschichte siehe: ADAP, Serie B, Bd. VII, Dok. Nr. 246; Vermerk Pünders vom 2.1.28 (R 43 I/516, Bl. 125–127).

² Am 26.1.28 trat in Prag der Berichterstatterausschuß des Sicherheitskomitees des Völkerbundes zusammen, um die nächste Tagung des Sicherheitskomitees vorzubereiten, die vom 20. 2. bis zum 7. 3. in Genf stattfand. Siehe Schultheß 1928, S. 464 ff.

³ Eine ausführliche Inhaltsangabe des brit. Memorandums zur Sicherheitsfrage wurde in WTB Nr. 109 vom 19.1.28 veröffentlicht (R 43 I/516, Bl. 129).

⁴ Gemeint sind die „Bemerkungen der Deutschen Regierung zu dem Arbeitsprogramm des Sicherheitskomitees“ (Anm. 1).

Einwendungen gegen den Wortlaut wurden nicht erhoben.

Der *Reichsminister des Innern* bat jedoch, dem durch die Vertretung des Justizetats im Plenum des Reichstags festgehaltenen Reichsminister Hergt noch am gleichen Tag Gelegenheit zu geben, auch seinerseits zu dem Memorandum Stellung zu nehmen.

Auf Vorschlag des Reichskanzlers erklärte sich das *Kabinett* damit einverstanden, daß dem Reichsjustizminister mit Rücksicht auf die besondere Dringlichkeit der abschließenden Stellungnahme der Reichsregierung die Möglichkeit offen gelassen werden solle, noch am gleichen Abend vor der Absendung der Richtlinien mit dem Auswärtigen Amt über deren Wortlaut zu verhandeln. Sofern es bei diesen Verhandlungen zu einer Einigung zwischen dem Reichsjustizminister und dem Auswärtigen Amt kommt, soll es einer weiteren Kabinettsberatung über die etwa vereinbarten Änderungen nicht mehr bedürfen.

Mit dieser Maßgabe billigte das *Kabinett* die Vorlage.

Im späteren Verlauf der Sitzung erschien der *Reichsjustizminister*. Er erklärte, daß er inzwischen, wenn auch nur flüchtig, mit Ministerialdirektor Gaus in der Sache habe Fühlung nehmen können. Bei der Kürze der verfügbaren Zeit sei jedoch eine abschließende Verständigung noch nicht möglich gewesen.

Auf seinen Vorschlag war das *Kabinett* damit einverstanden, daß die Absendung der Richtlinien bis zum folgenden Tage hinausgeschoben wird, und daß die vorgesehene Aussprache zwischen dem Reichsjustizminister und dem Auswärtigen Amt erst am Vormittage des 26. Januar stattfinde. Im übrigen verblieb es bei dem zuvor gefaßten Beschluß⁵.

2. Länderkonferenz.

Das *Kabinett* erörterte die von der Reichsregierung zu machenden Vorschläge für die Zusammensetzung des von der Länderkonferenz beschlossenen Ausschusses für Verfassungs- und Verwaltungsreform⁶. Einverständnis bestand darüber, daß der Reichskanzler zum Vorsitzenden und daß der Vizekanzler zu seinem Stellvertreter bestellt werden soll, ferner darüber, daß die Reichsminister Curtius, v. Keudell, Köhler und Schätzel dem Ausschuß als Mitglieder angehören sollen. Über die Person der weiter zu benennenden 5 Mitglieder konnte jedoch eine Übereinstimmung noch nicht herbeigeführt werden.

⁵ Am 26.1.28 wurden die „Bemerkungen“ (Anm. 1) unter Berücksichtigung deutschnationaler Änderungsvorschläge an einigen Stellen neu formuliert. In dieser Fassung wurden die „Bemerkungen“ vom AA am 26. 1. an die dt. Gesandtschaft in Prag zur Weiterleitung an Benesch als Vorsitzenden des Sicherheitskomitees sowie an das dt. Konsulat in Genf zur Weiterleitung an das Generalsekretariat des Völkerbundes übersandt. Die Endfassung der „Bemerkungen der Deutschen Regierung zu dem Arbeitsprogramm des Sicherheitskomitees“ ist gedruckt in: ADAP, Serie B, Bd. VIII, Dok Nr. 45. Siehe hierzu auch: ADAP, a.a.O., Dok. Nr. 53, 56 und 57.

⁶ Die Länderkonferenz hatte am 18.1.28 die Einsetzung eines Ausschusses beschlossen, der die verfassungsrechtliche „Gesamtlösung“ des Reich-Länder-Problems durch die Erstattung von Gutachten vorbereiten und außerdem die Möglichkeit von Verwaltungsreformen in Reich und Ländern prüfen sollte. Dieser Ausschuß, der den Namen „Ausschuß der Länderkonferenz für Verfassungs- und Verwaltungsreform“ erhielt (Kurzbezeichnung: „Verfassungsausschuß der Länderkonferenz“), sollte zur Hälfte von den im Verfassungsausschuß des RR vertretenen neun Länderregierungen und zur anderen Hälfte von der RReg. besetzt werden. Als Ausschußvorsitzender war der RK vorgesehen. Siehe Dok. Nr. 398, Abschnitt I, Ziffer 5 und Abschnitt IV, letzter Satz. Mit Schreiben vom 19.1.28 hatte StS Pünder den Reichsministern u. a. mitgeteilt, der RK wünsche „baldigst auch äußerlich in Erscheinung treten zu lassen, daß die weitere Fortführung der Reformpläne durch die Zuweisung an den Gemischten Ausschuß – entgegen einer in der Öffentlichkeit anscheinend vielfach Platz greifenden Auffassung – keineswegs auf unbestimmte Zeit der Vertagung anheimfallen soll. Gerade umgekehrt liegt dem Herrn Reichskanzler sehr an dem baldigen Zusammentritt dieses Ausschusses unter seinem Vorsitz.“ Der RK werde daher bereits in der nächsten Ministerbesprechung die Frage der Zusammensetzung des Ausschusses zur Erörterung stellen und bäte die Reichsminister, sich „über die Auswahl der 9 von der Reichsregierung zu berufenden Mitglieder baldigst eine persönliche Auffassung bilden zu wollen“ (R 43 I/1875, Bl. 15).

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß die allgemeine Auffassung der Reichsminister dahin ging, die nach den bisherigen Absichten für zwei Professoren vorzubehaltenden Mitgliedsstellen mit zwei Staatsrechtslehrern zu besetzen und von der Hinzuziehung eines Professors der Geschichte abzusehen⁷. Ferner schloß sich das *Kabinett* dem Vorschlage des Reichssparkommissars an, wonach dieser dem Ausschuß nicht als stimmberechtigtes Mitglied, sondern in einer mehr neutralen Stellung als Generalberichterstatter oder Generalsachverständiger für die Reichsregierung zur Verfügung stehen solle. Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Kabinett den Verzicht auf die Mitgliedschaft des Reichssparkommissars nur unter der ausdrücklichen Voraussetzung billigen wolle, daß die Beteiligung des Reichssparkommissars als Generalberichterstatter oder Generalsachverständiger sichergestellt werde und nicht etwa am Widerstand der Länder scheitern werde. Um wegen der Auswahl der noch nicht feststehenden 5 Ausschußmitglieder zu einem praktischen Ergebnis zu kommen, wurde ein Unterausschuß gebildet, bestehend aus den Reichsministern Brauns, Curtius, v. Keudell und Schätzel. Dem Unterausschuß wurde die Aufgabe gestellt, dem Kabinett möglichst binnen einer Woche geeignete Vorschläge für die zu treffende Auswahl zu unterbreiten⁸. [...]

3. Ministerpensionsgesetz.

Das *Kabinett* trat in eine Erörterung des von dem früheren Reichsminister Dr. Reinhold vorgelegten unverbindlichen Gesetzentwurfs⁹ ein.

Die Aussprache ergab, daß dieser Gesetzentwurf in wesentlichen Punkten von der Auffassung der jetzigen Reichsregierung über die zu treffende Regelung abweiche.

Der *Reichsminister der Finanzen* und der *Reichsminister des Innern* übernahmen es, einen neuen Gesetzentwurf auszuarbeiten und dem Reichskabinett binnen einer Frist von etwa einer Woche zur Beratung zu unterbreiten.

Hiermit war das Kabinett einverstanden¹⁰.

4. Hilfsaktion für die Landwirtschaft.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete über den Verlauf und das Ergebnis der bisherigen Beratungen des Interfraktionellen Ausschusses über Hilfsmaßnahmen der Reichsregierung zugunsten der notleidenden Landwirtschaft¹¹. Er bat dringend, die bei diesen Verhandlungen erörterten Pläne über die gänzliche oder teilweise Übernahme der Rentenbank-Grundschooldzinsen auf die Reichskasse nicht weiter zu verfolgen, da die Durchführung dieses Planes reparationspolitische Schwierigkeiten ernstester Art im Gefolge haben werde¹². Er bat ferner, auch von dem von den Parteien aufgebrachten Plan einer durch Gesetz anzuordnenden Niederschlagung von Vermögenssteuerrückständen der Landwirtschaft Abstand zu nehmen. Dieser Plan werde nämlich der Notlage der am härtesten getroffenen Kreise nicht gerecht und werde im übrigen unerträgliche Berufungen anderer Kreise auf steuerlichem Gebiet nach sich ziehen.

⁷ In der Ministerbesprechung vom 21. 1. (P. 2) war erwogen worden, den Staatsrechtler Prof. Smend und den Historiker Prof. Oncken von seiten der RReg. in den Ausschuß zu entsenden.

⁸ Die Vorschläge dieses Unterausschusses des Kabinetts wurden in der Ministerbesprechung vom 14. 2. erörtert. Siehe Dok. Nr. 419, Ministerbesprechung, P. 1.

⁹ Siehe Dok. Nr. 188, Anm. 15.

¹⁰ Ein neuer Entwurf eines Ministerpensionsgesetzes wurde der RReg. erst während der Amtszeit des Kabinetts Müller II vorgelegt; siehe diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 236, P. 2.

¹¹ Siehe die Vermerke MinR Feßlers über die Sitzungen des Interfraktionellen Ausschusses der Regierungsparteien am 24. und 25.1.28 (R 43 I/2539, Bl. 26–27, 29–31).

¹² Vgl. dazu Dok. Nr. 400, Anm. 6.

Wenn auf steuerlichem Gebiet geholfen werden solle, so könne dies nur im Wege von Verwaltungsmaßnahmen geschehen. Er sei bereit, derartige Maßnahmen in Aussicht zu nehmen¹³.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* machte sodann eingehende Darlegungen über die Notlage der Landwirtschaft und begründete die unbedingte Notwendigkeit für die Reichsregierung, hier finanziell zu helfen.

Nach längerer Aussprache erklärte sich der Reichsminister der Finanzen bereit, einen Betrag von 30 Millionen Mark für Zwecke der Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Die Art der Verwendung dieser Mittel im einzelnen soll weiteren Beratungen vorbehalten bleiben.

Das *Kabinett* billigte diesen Vorschlag und stimmte dem Reichsminister der Finanzen weiterhin darin bei, daß durch dieses Entgegenkommen der Reichsregierung die Pläne auf Übernahme der Rentenbank-Grundsuldzinsen auf das Reich und auf Erlaß eines Gesetzes zur Niederschlagung von Vermögenssteuerrückständen endgültig abgetan seien.

Auf Vorschlag des Reichsministers für *Ernährung und Landwirtschaft* unter Zustimmung des *Reichsministers der Finanzen* war das *Kabinett* ferner damit einverstanden, daß zur Organisation des Absatzes von Schlachtvieh und Fleisch und von Einrichtungen, die diesem Zwecke dienen, weitere Reichsmittel bis zum Betrage von 30 Millionen M zur Verfügung gestellt werden sollen. Diese Bereitschaft soll den Parteien alsbald bekannt gegeben werden, und zwar in einer von dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen noch näher zu formulierenden Form. Die Formulierung soll den Bedenken des Reichsministers der Finanzen Rechnung tragen, daß diese Ausgabe von 30 Millionen M bereits jetzt im Haushalt des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft fest angefordert wird, da eine derartige Erhöhung der Haushaltsansätze beim Etat des Ernährungsministeriums unerwünschte Berufungen bei den Etats der übrigen Reichsressorts voraussehen läßt¹⁴.

5. Kriegsschädenschlußgesetz. [abgesetzt]

¹³ Siehe dazu den Erlaß des RFM an die Präsidenten der Landesfinanzämter vom 10.2.28 betr. „Steuerliche Berücksichtigung der schwierigen Lage der Landwirtschaft auf dem Gebiete der Reichssteuern“. Im einleitenden Abschnitt des Erlasses führt der RFM aus, „daß entsprechend den schon wiederholt herausgegebenen Anweisungen der Landwirtschaft bei der Bearbeitung ihrer Stundungs- und Erlaßanträge mit Wohlwollen entgegengekommen werden soll. Andererseits setze ich es als selbstverständlich voraus, daß auch die Landwirtschaft das richtige Verständnis für die Belange des Staats hat, und daß nicht Erlaß- und Stundungsanträge auch dort gestellt werden, wo die wirtschaftliche Not es nicht wirklich gebietet.“ (R 43 I/2539, Bl. 190–191).

¹⁴ Die geplante Hilfsaktion für die Landwirtschaft wurde nach der Auflösung der Regierungskoalition am 15.2.28 in das sog. Arbeitsnotprogramm der RReg. aufgenommen und in seinem Rahmen vom Kabinett weiterberaten; siehe Dok. Nr. 424.

Zitierhinweis

Nr. 403 Ministerbesprechung vom 25. Januar 1928, 16 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1264–1267 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D403>